

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Eric Bandeira Primo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 109/110.

O réu, em razão de seus antecedentes, não faz jus ao acordo de não persecução penal, e tampouco ao benefício da suspensão condicional do processo.

A denúncia foi recebida no dia 14 de maio de 2020, conforme decisão de fls. 112/113.

O réu foi regularmente citado, conforme certidão de fls. 146, e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 150/151, por meio da Defensoria Pública.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas a vítima, três testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a parcial procedência da ação penal, pugnando pela desclassificação para o delito previsto no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal.

A d. Defensora, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando que o réu declarou ter adquirido o veículo de um indivíduo de apelido Valtão, para trabalhar, pelo valor de R\$ 4.000,00. Alega que o réu chegou a receber a documentação do veículo diretamente de Valtão, que por sua vez disse tê-lo obtido de um outro indivíduo de prenome Reginaldo, com quem o réu chegou a se desentender em razão do negócio. Assim, entende que não existem provas suficientes para a condenação, diante da existência de dúvidas de que o réu tenha agido de forma dolosa. Como tese subsidiária, requer a desclassificação para a figura culposa. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência de regime menos gravoso do que o fechado, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia imputa ao réu Eric Bandeira Primo, a prática do crime de receptação dolosa, em sua forma simples, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Segundo a inicial, no dia 02 de agosto de 2018, no período da tarde, na cidade de Santa Gertrudes, indivíduos não identificados furtaram o veículo VW Gol, placas BIK-2515, de propriedade de Wagner Tavares.

Após o furto, em condições não esclarecidas, o réu recebeu o referido veículo, em proveito próprio, mesmo sabedor tratar-se de produto de ilícito.

No dia 05 de agosto de 2018, na rua 20, cruzamento com a Avenida 82, altura do número 570, bairro Boa Vista, nesta cidade de Rio Claro, policiais militares abordaram o acusado na condução do veículo, e este apresentou o respectivo recibo e CRLV do ano de 2015, do veículo de placas BPU-0052, que eram as mesmas placas que se encontravam instaladas no veículo. Contudo, após conferência do número do chassi, apurou-se que o emplacamento original do veículo era BIK-2515, aquele mesmo furtado dias antes, e pertencente à vítima Wagner Tavares. Questionado, o réu afirmou que o comprou o veículo de um tal de Valdir ou Valtão, morador da Avenida 82, bairro Santa Maria, pelo valor de R\$ 4.000,00, pessoa esta que jamais foi localizada ou identificada.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente, mas apenas em parte, conforme manifestação do Ministério Público.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de fls. 07, que atesta a apreensão do veículo furtado, que na oportunidade se encontrava com as placas BPU-0052. As placas falsas também foram formalmente apreendidas, o mesmo ocorrendo com o CRLV utilizado pelo réu no dia de sua abordagem, conforme auto de fls. 09. A prova do crime anterior de furto, pode ser extraída a partir do boletim de ocorrência juntado à fls. 52/53, registrado do próprio dia do furto pela vítima Wagner Tavares.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o réu alegou ter adquirido o veículo de um indivíduo de apelido Valtão, pelo valor de R\$ 4.000,00, e que o negócio ocorreu em um sábado à

noite, o que impediu a consulta imediata de sua situação legal. Pagou R\$ 1.500,00 à vista, e comprometeu-se a pagar o restante de maneira parcelada. Logo no dia seguinte, um domingo, acabou sendo abordado pelos policiais, quando então ficou sabendo que o veículo era produto de crime. Ao ser liberado da Delegacia, o réu disse ter procurado por Valtão, que por sua vez disse ter adquirido o veículo de um outro indivíduo de nome Reginaldo, morador no bairro Santa Maria. O réu disse ter procurado por Reginaldo, e que este o informou ter obtido o veículo de outros indivíduos que não soube identificar. Ou seja, o réu disse ter adquirido o veículo por quatro mil reais, desconhecendo sua origem ilícita, e que deveria pagar ainda outros seiscentos reais, visto que a documentação se encontrava atrasada.

A vítima, por sua vez, confirmou que seu veículo foi furtado em uma quinta feita na cidade de Santa Gertrudes, e localizado no domingo, em Rio Claro, em poder do acusado Eric, pessoa que não conhecia até o momento. Alegou ainda que o veículo valia, na época, R\$ 12.000,00, e que foi apreendido com as placas trocadas, sendo necessário providenciar nova vistoria, e novo emplacamento.

Os policiais militares Bruno Tertuliano e Marcos, de forma uníssona, confirmaram a abordagem do réu na data dos fatos, bem como que, após confrontarem a documentação apresentada por ele, com o número do chassi do veículo, constataram que este era produto de furto praticado três dias antes. Segundo os policiais, o réu apresentou os documentos de um outro veículo, cujas placas estavam instalada naquele que o réu conduzia. Ou seja, o veículo se encontrava com as placas trocadas. Questionado, o réu apresentou a mesma versão que defendeu em juízo, ou seja, a de que tinha adquirido o veículo de boa fé de um indivíduo de nome Valtão, pelo valor de R\$ 4.000,00, e que já teria pago de entrada a quantia de R\$ 1.500,00.

Ou seja, a partir da própria versão apresentada pelo réu, inviável o decreto absolutório. Muito embora tenha negado ter adquirido o veículo ciente de sua origem ilegal, o acusado chegou a confessar que o negócio foi feito com um "rolista" de prenome Valtão, pelo valor de R\$ 4.000,00, valor bem inferior àquele declarado pela vítima. Portanto, na esteira do que disse o ilustre Promotor de Justiça, se surgem algumas dúvidas a respeito da conduta dolosa do réu, é certo que agiu com inequívoca culpa em razão da desproporção entre o valor e preço pago pelo veículo, assim como pelas condições suspeitas da pessoa com quem o negócio foi realizado, impondo-se assim a desclassificação para a figura culposa do crime de receptação. Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O réu possui Maus antecedentes, conforme certidão de fls. 181/186, contado com três condenações por furto (autos n. 0006870-93.2017, 0006382-70.2019), o que justifica a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 mês e 05 dias de detenção, e pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal. O réu ainda possui outras condenações, uma delas por tráfico, por fatos praticados em datas posteriores.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente, conforme certidão de fls. 182 (autos n. 0001687-44.2017), o que permite nova majoração de 1/6 da pena, que torno definitiva em 01 mês e 10 dias de detenção, e pagamento de 12 dias multa, diária no mínimo legal.

A reincidência, e o fato de possuir várias condenações, em sua grande maioria por crimes contra o patrimônio, demonstram não ser socialmente recomendável a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Contudo, por se tratar de delito culposos, e punido com detenção, o regime inicial de cumprimento da pena poderá ser o aberto.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar ERIC BANDEIRA PRIMO à pena de 01 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal.

O réu poderá apelar da presente em liberdade. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA